

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง สุณิสา ภูมิรารสสุคนธ์
นางสาว ชัชชลิ เลื่อนฉวี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113, มาตรา 152 เดิม, มาตรา 850

ข้อตกลงระหว่างโจทก์กับ ว. และจำเลยมีว่าจำเลยยอมรับว่าได้ส่งจ่ายเช็คให้โจทก์และ ว. และยอมรับว่าจะชำระเงินให้โจทก์และ ว. เมื่อศาลได้ตั้งผู้จัดการมรดกของ ถ. เจ้ามรดกและผู้จัดการมรดกได้จำหน่ายที่ดินแล้วโดยโจทก์และ ว. ยอมถอนคำร้องทุกข้อในคดีเช็คที่ได้แจ้งความไว้ข้อตกลงเช่นนี้เข้าลักษณะสัญญา

ประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา850ซึ่งมีผล
ทำให้หนี้เดิมคือหนี้ตามเช็คฉบับไปเกิดหนี้ใหม่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็คพิกาทแก่โจทก์ เมื่อผู้จัดการมรดกของ ถ. ได้
ประกาศขายที่ดินตามข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยแล้วโดยเมื่อขายได้แล้วจะต้อง
แบ่งเงินให้แก่จำเลยและจำเลยจะต้องนำไปชำระให้แก่โจทก์ตามข้อตกลงดังนั้น
อำนาจในการจัดการมรดกรวมตลอดถึงการขายที่ดินมรดกตามข้อตกลงจึงขึ้นอยู่กับ
ผู้จัดการมรดกมิใช่ขึ้นอยู่กับจำเลยหรือสุดแล้วแต่ใจของจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้โจทก์ข้อ
ตกลงดังกล่าวจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนข้อตกลงดังกล่าวจึงหาตกเป็นโมฆะตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา152(เดิม)ไม่

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น ผู้ทรงเช็ค สอง ฉบับ ซึ่ง จำเลย เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
สั่งจ่าย ครั้น ถึง วันที่ ลง ใน เช็ค ทั้ง สอง ฉบับ แล้วโจทก์ นำ ไป เข้าบัญชี ของ
โจทก์ เพื่อ ให้ ธนาคาร เรียกเก็บเงิน ปรากฏว่าธนาคาร ตามเช็ค ได้ ปฏิเสธ การ
จ่ายเงิน ขอให้ บังคับ จำเลย ชำระ เงิน 288,269.72 บาท แก่ โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ย

จำเลย ให้การ ว่า เช็ค ตาม ฟ้อง เป็น ส่วน หนึ่ง ของ หั้ว ทั้งหมดที่ จำเลย ได้
ทำ หนังสือ รับสภาพหนี้ ไว้ ต่อ โจทก์ จึง ถือว่า โจทก์ แปลง หนี้ตาม ฟ้อง เป็น มูล
หนี้ ตาม หนังสือ รับสภาพหนี้ มูลหนี้เดิม จึง ระบุว่าขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ จำเลย ชำระ เงิน 288,269.72 บาท แก่ โจทก์
พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ
เสร็จ

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ข้อตกลง ระหว่าง โจทก์ กับ นางสาว วัลลภา และ จำเลย
เป็น กรณี ที่ คู่สัญญา ทั้ง สอง ฝ่าย ต้องการ ระงับ ข้อพิพาทที่ มี อยู่ ให้ เสร็จ ไป
ด้วย ต่าง ยอม ผ่อนผัน ให้ แก่ กัน โดย จำเลย ยอม ชำระเงิน ให้ แก่ โจทก์ เมื่อ ผู้
จัดการมรดก ของ นาง ถวิล เจ้ามรดก ได้ จำหน่าย ที่ดิน มรดก ได้ โจทก์ และ
นางสาว วัลลภา ยอม ตกลง ตาม นั้น และ ยอม ถอน คำร้องทุกข์ ข้อตกลง เช่นนี้
จึง เข้า ลักษณะ สัญญา ประนีประนอม ยอมความตาม มาตรา 850 แห่ง ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สัญญา ประนีประนอม ยอมความ ที่ ทำ กัน มีผล ทำให้
หนี้ เดิม คือ หนี้ ตามเช็คระงับ ไป เกิด หนี้ ใหม่ ตาม สัญญา ประนีประนอม ยอม

ความ ดังนั้น นี่ ตามเช็คทั้ง 5 ฉบับที่ ระบุ ไว้ ใน หนังสือ รับสภาพหนี้ ซึ่ง รวมทั้ง
เช็คพิพาทตาม ฟ้อง จึง เป็น อัน ระบุ ไป จำเลย จึง ไม่ต้อง รับผิดชอบ
เช็ค พิพาท แก่ โจทก์

มี ปัญหา ต่อไป ว่า ข้อตกลง ดังกล่าว เป็น โฆษะ หรือไม่ นั้นเห็นว่า เมื่อ
นางสาว นวลเนตร ได้รับ การ แต่งตั้ง จาก ศาล ให้ เป็น ผู้จัดการมรดก ของ นาง
ถวิล และได้ ประกาศ ขาย ที่ดิน มรดก ตาม ข้อตกลง ระหว่าง โจทก์ กับ จำเลย
แล้ว เมื่อ ขาย ได้ จะ ต้อง แบ่ง เงินให้ แก่ จำเลย และ จำเลย จะ ต้อง ไป ชำระ ให้
แก่ โจทก์ ตาม ข้อตกลงดังนั้น อำนาจ ใน การ จัดการ มรดก รวม ตลอด ถึง ใน
การ ขาย ที่ดิน มรดกตาม ที่ ตกลง กัน นั้น จึง ขึ้น อยู่ กับ นางสาว นวลเนตร ผู้
จัดการมรดก มิใช่ ขึ้น อยู่ กับ จำเลย หรือ สิ้นสุดแล้วแต่ใจ ของ จำเลย ซึ่ง เป็น ลูก
หนี้ โจทก์แต่อย่างใด และ ถ้าหาก นางสาว นวลเนตร ไม่ จัดการ มรดก หรือไม่
ยอม ขาย ที่ดิน มรดก ทายาท อื่น รวมทั้ง จำเลย ก็ สามารถ จะ ฟ้องบังคับนางสาว
นวลเนตร ให้ จัดการ ขาย และ แบ่ง ทรัพย์สินมรดก ได้ อยู่ แล้ว อีก ทั้ง ข้อตกลง
ระหว่าง โจทก์ กับ จำเลย ดังกล่าว ไม่เป็น การ ผ่าฝืนต่อ กฎหมาย ไม่ ขัด ต่อ
ความสงบ เรียบร้อย และ ศีลธรรม อัน ดี ของ ประชาชนคง เป็น เรื่อง วิธีการ ชำระ
หนี้ ให้ โจทก์ เท่านั้น ข้อตกลง ดังกล่าวจึง หา ตกเป็น โฆษะ ตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 (เดิม) ไม่

พิพากษากลับ ให้ บังคับคดี ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(สมคิด ไตรโสรัส-นิเวศน์ คำผอง-สถิตย์ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ